

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о продаже товаров дистанционным способом через Telegram-бот @myshopstore26_bot

Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» (ИНН 7733414848, ОГРН 1237700432750), именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует настоящий документ в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве официального публичного предложения (оферты) в адрес любого дееспособного физического лица (далее — «Покупатель») заключить договор розничной купли-продажи товаров дистанционным способом на условиях, изложенных ниже.

Акцептом (полным и безусловным принятием) настоящей оферты признаётся совершение Покупателем действий по оформлению заказа через Telegram-бот @myshopstore26_bot (далее — «Бот») и/или оплата товара. В соответствии со статьёй 438 ГК РФ такие действия считаются заключением договора розничной купли-продажи между Продавцом и Покупателем на условиях настоящей оферты.

1. Термины и определения

Продавец — ООО «ФЕНИКС», осуществляющее продажу Товара дистанционным способом.

Покупатель — физическое лицо, оформляющее и/или оплачивающее Заказ через Бот в личных, семейных, бытовых целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Бот / Интернет-магазин — Telegram-бот @myshopstore26_bot, посредством которого осуществляются дистанционная демонстрация, заказ и оплата Товара.

Товар — брендированная продукция Grape Vine (кружки, футболки, наклейки/стикеры с фирменным золотым логотипом), представленная в каталоге Бота.

Заказ — заявка на приобретение Товара, сформированная Покупателем через Бот.

Стороны — Продавец и Покупатель совместно.

2. Общие положения

2.1. Настоящая оферта регулирует отношения Продавца и Покупателя при дистанционной продаже Товара через Бот и разработана в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, и иным применимым законодательством РФ.

2.2. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре (наименование, изображение, основные характеристики, цена) в каталоге Бота до момента оформления Заказа.

2.3. Договор розничной купли-продажи считается заключённым с момента получения Продавцом сообщения Покупателя о намерении приобрести Товар (оформление Заказа в Боте) либо с момента подтверждения оплаты Товара — в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.

2.4. Продавец не осуществляет дистанционную продажу товаров, оборот которых ограничен или запрещён законодательством РФ.

3. Предмет оферты

3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящей оферты.

3.2. Ассортимент, изображения, описания и цены Товара размещаются в каталоге Бота и могут изменяться Продавцом в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Изменение ассортимента и цен не влияет на условия уже оформленных и оплаченных Заказов.

4. Оформление заказа

4.1. Заказ оформляется Покупателем самостоятельно через интерфейс Бота: выбор Товара и количества, выбор способа получения (самовывоз или доставка) и указание контактных данных, необходимых для исполнения Заказа.

4.2. После оформления Заказа Продавец подтверждает его через Бот с указанием итоговой стоимости, включая стоимость доставки при её выборе.

4.3. Продавец вправе отказать в приёме Заказа при отсутствии Товара, о чём Покупатель уведомляется через Бот, с возвратом полученных денежных средств при их поступлении.

5. Цена товара и порядок оплаты

5.1. Цена Товара указывается в рублях Российской Федерации.

5.2. Оплата производится Покупателем безналичным способом через платёжные сервисы, интегрированные в Бот (в том числе через платёжного агрегатора ЮKassa), банковской картой либо иным способом, предложенным Ботом на момент оформления Заказа.

5.3. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца либо подтверждения оплаты платёжным сервисом.

5.4. Оплата Товара путём перевода денежных средств на счёт третьего лица (в т.ч. платёжного агрегатора), указанного Продавцом, не освобождает Продавца от обязанности возврата уплаченной суммы Покупателю при возврате Товара.

6. Доставка и самовывоз

6.1. Получение Товара доступно по выбору Покупателя одним из следующих способов: а) самовывоз — по адресу, сообщаемому Продавцом через Бот, после подтверждения готовности Заказа; б) доставка — курьерской службой или почтовым отправлением по адресу, указанному Покупателем при оформлении Заказа.

6.2. Стоимость и ориентировочные сроки доставки рассчитываются индивидуально и сообщаются Покупателю через Бот до момента оплаты Заказа.

6.3. Обязательство Продавца по передаче Товара считается исполненным с момента выдачи Товара Покупателю при самовывозе либо с момента передачи Товара службе доставки или организации почтовой связи.

6.4. Риск случайной утраты или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю либо первому перевозчику.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Продавец обязан передать Покупателю Товар, соответствующий условиям Заказа и надлежащего качества, и предоставить достоверную информацию о Товаре, порядке и сроках его возврата.

7.2. Покупатель обязан оплатить Товар в порядке, предусмотренном настоящей офертой, и принять оплаченный Товар в согласованные сроки.

7.3. Продавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую оферту, ассортимент и цены Товара, размещая новую редакцию оферты в Боте.

7.4. Покупатель вправе отказаться от Заказа до его оплаты, а также вернуть оплаченный Товар в порядке, предусмотренном действующими Правилами возврата и обмена товара, размещёнными в Боте и являющимися неотъемлемой частью настоящей оферты.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей оферте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Продавец не несёт ответственности за невозможность исполнения Заказа вследствие указания Покупателем неверных или неполных контактных данных либо адреса доставки.

8.3. Продавец не несёт ответственности за задержки доставки, возникшие по вине транспортных компаний или организаций почтовой связи, при условии своевременной передачи Товара перевозчику.

9. Обработка персональных данных

9.1. Оформляя Заказ, Покупатель даёт согласие на обработку своих персональных данных (имя, номер телефона, адрес доставки) Продавцом в целях исполнения Заказа в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.2. Персональные данные Покупателя используются исключительно для целей оформления, оплаты и доставки Заказа и передаются третьим лицам только в объёме, необходимом для исполнения Заказа (службы доставки, почтовые организации, платёжные сервисы).

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия по настоящей оферте разрешаются путём переговоров с обязательным направлением письменной претензии Продавцу по контактам, указанным в разделе 12.

10.2. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с даты её получения Продавцом.

10.3. При невозможности урегулирования спора в претензионном порядке спор передаётся в суд по правилам, установленным законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

11. Срок действия и порядок изменения оферты

11.1. Оферта действует до момента её отзыва Продавцом либо публикации новой редакции в Боте.

11.2. Продавец вправе в любой момент изменить условия оферты или отозвать её, разместив соответствующую информацию в Боте. Изменения не распространяются на Заказы, оформленные Покупателем до их публикации.

12. Реквизиты продавца

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» (ООО «ФЕНИКС»)
ИНН	7733414848
КПП	773301001
ОГРН	1237700432750 (дата регистрации — 26 июня 2023 г.)
Юридический адрес	125362, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Тушино, ул. Свободы, д. 35, стр. 43, помещ. 64/1
Почтовый адрес	совпадает с юридическим адресом
Генеральный директор	Дашков Данил Дмитриевич (действует на основании Устава)
Расчётный счёт	40702810638000389925
Банк	ПАО Сбербанк
БИК	044525225
Корр. счёт	30101810400000000225
Telegram-бот (интернет-магазин)	@myshopstore26_bot
E-mail	info@grapevine24.com
Телефон	+7 (926) 506-09-72